

0006665-68.2016.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: André Forato Anhê

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Fernando Henrique de Souza

Vistos.

Fernando Henrique de Souza, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 02/08/2016. Por sentença publicada em 03/07/2017, houve a condenação do réu às penas de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Ímola 75, Hortolândia - SP - cep 13189-212

0006665-68.2016.8.26.0229 - lauda

CONCLUSÃO: Em 29 de novembro de 2022, faço os presentes autos conclusos ao(a) Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Dr(a) André Forato Anhê. Eu ____VITOR CAVALCANTI, Assistente Judiciário, matrícula M370938) digitei.

SENTENÇA

Processo nº:

0006665-68.2016.8.26.0229

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Fernando Henrique de Souza

Vistos.

Fernando Henrique de Souza, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia), por fato praticado em 02/08/2016. Por sentença publicada em 03/07/2017, houve a condenação do réu às penas de prestação de serviço e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo período de dez meses, por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, c.c. O artigo 61, I, do Código Penal. A Defesa e o réu não recorreram, operando o trânsito em julgado da sentença em 30/03/2021.

Houve recurso interposto pelo Ministério Público, cujo acórdão negou provimento. O acórdão foi publicado em 04/11/2022 e operou-se transitou em julgado em 25.11.2022, para efeito de recurso em 2ª Instância, por parte do Ministério Público e em 25.11.2022, para efeito de recurso em 2ª Instância, por parte do acusado (fls.

403).

É o relatório.

Decido.

É caso de reconhecer a prescrição intercorrente.

A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 25.11.2022.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada (artigo 110, §1º, do Código Penal), Trata-se de pena aplicada e definitiva, cuja execução prescreve em 02 (dois) anos, nos termos do artigo 30 da Lei 11.343/06, e com termo inicial do prazo prescricional a partir do dia da publicação da sentença condenatória recorrível (art. 117, II, do Código Penal).

Verifico que houve a prescrição intercorrente, pois transcorreu mais de 2 anos entre 03/07/2017, data da publicação da sentença condenatória recorrível, e 04/11/2022, data da sessão do v. Acórdão (quando ocorre sua publicação, porque tornado público).

Dessa forma, de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente e a declaração da extinção da punibilidade, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal. E, em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido: “A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae” (TACRIM-SP – AC – Rel. Ribeiro dos Santos – RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Desse modo, acolho a manifestação ministerial, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Fernando Henrique de Souza, qualificado nos autos, por força da prescrição intercorrente, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Por se tratar de decisão de extinção da punibilidade, dispensa-se a intimação pessoal do denunciado, intimando-o, via DJE, por meio de seu advogado.

Sem Despesas.

Informe-se o IIRGD.

Com relação ao réu Ricardo de Souza Barros, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de fls. 394/298, certificado às fls.403, comunique-se ao IIRGD acerca do acórdão absolutório.

Ciência ao MP.

P.I.C. Oportunamente arquivem-se os autos.

Hortolândia, 29 de novembro de 2022

André Forato Anhô
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

RECEBIMENTO

Em ____/____/____, recebo estes autos em cartório. Escrevente: